Судебный акт по делу № 88-6591/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17439957&case_uid=bc399991-b77d-448f-bfb0-8a4ca4fc7159&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

I инстанция – Черкащенко Ю.А.

II инстанция – Максимова Е.В., Мордвина Ю.С. (докладчик), Вьюгова Н.М.

Дело № 88-6591/2026

(8г-5205/2025)

УИД: 77RS0028-02-2024-004846-78

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

5 марта 2026 года город Москва

(мотивированное определение изготовлено 18 марта 2026 года)

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Цыпкиной Е.Н.,

судей Раскатовой Н.Н., Парменычевой М.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

ФИО1

к ДГИ

<адрес>

, ГСК Дегунино о включении имущества в состав наследства, признании права собственности (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-4063/2024)

по кассационной жалобе

ФИО1

на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10 ноября 2025 года.

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Раскатовой Н.Н., выслушав объяснения представителя истца

ФИО1

по доверенности –

ФИО16

поддержавшего доводы кассационной жалобы,

ФИО15

и её представителя по устному ходатайству –

ФИО12

, возражавших против доводов кассационной жалобы, судебная коллегия

установила:

ФИО1

обратился в суд с иском к ДГИ

<адрес>

, ГСК Дегунино о включении гаражных бокс 119, 120, кадастровый

№

, в наследственную массу, оставшуюся после смерти

ФИО2

, признании за ним право собственности на пом. бокс 119, 120, кадастровый

№

, площадью 41.4 кв.м., расположенный по адресу

<адрес>

, строение 1, оставшегося после смерти

ФИО2

.

В обоснование заявленных требований указано, что

ДД.ММ.ГГГГ

между ЗАО «Строительно-инвестиционная компания «Стинк-1» (застройщик) и

ФИО3

: (инвестор) заключен инвестиционный контракт

№

на реализацию проекта гаражного строительства, предметом которого являлась надстройка 3-его этажа существующего 2-х этажного гаража - стоянки (ГСК «Дегунино») на 60 машиномест по адресу:

<адрес>

, строение 1.

ФИО3

взял на себя обязательство оплатить при заключении контракта 13 400 долларов США за один бокс. Согласно квитанции к ПКО

№

ФИО3

заплатил 166 830 рублей за гаражный бокс 119 и 120.

ДД.ММ.ГГГГ

согласно выписки из ЕГРЮЛ застройщик прекратил деятельность путем реорганизации юридического лица в форме слияния, правопреемником которого являлся ЗАО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (далее правопреемник), который также

ДД.ММ.ГГГГ

прекратил свою деятельность и на основании статьи 9 Закона

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

(ред. от

ДД.ММ.ГГГГ

) «Правительстве Москвы», надлежащим ответчиком является Правительство

<адрес>

. Право собственности на спорное недвижимое имущество не зарегистрировано.

ФИО3

, умер

ДД.ММ.ГГГГ

до окончания строительства и введения в эксплуатацию помещений, однако в полном объеме исполнив обязательства перед застройщиком, и оплатив гаражный бокс 119, 120, кадастровый

№

. Наследницей умершего стала супруга

ФИО2

, которая открыла наследственное дело

№

у нотариуса

<адрес>

и приняла наследство.

ФИО2

(мать истца) умерла

ДД.ММ.ГГГГ

, заявление о принятии наследства по всем основаниям подал её сын -

ФИО1

(истец). Заявлений от других наследников в наследственном деле не имеется,

ФИО1

единственный наследник.

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО1

обратился к нотариусу с просьбой выдать свидетельство на право наследство на указанное имущество (гаражный бокс), однако постановлением в выдаче свидетельства отказано, с указанием на то, что согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от

ДД.ММ.ГГГГ

за №КУВИ-001/2024-94523131 на нежилое помещение по адресу:

<адрес>

, строение 1, пом. бокс 119,120 с кадастровым номером

№

, сведения о зарегистрированных правах на данный объект недвижимости отсутствуют. В связи с чем истец обратился с заявленными требованиями, поскольку установить факт принадлежности заявленного нежилого помещения

ФИО4

(наследником которого являлась его супруга

ФИО2

), в рамках наследственного дела не представляется возможным.

Решением Тимирязевского районного суда г. Москвы от 7 октября 2024 года постановлено:

«исковые требования

ФИО1

к Департаменту городского имущества

<адрес>

, ГСК Дегунино о включении имущества в состав наследства, признании права собственности удовлетворить

Включить гаражный бокс 119, 120, кадастровый

№

в наследственную массу, оставшуюся после смерти

ФИО2

.

Признать за

ФИО1

право собственности на пом. Бокс 119, 120 кадастровый

№

по адресу:

<адрес>

в порядке наследования после смерти матери

ФИО2

, умершей

ДД.ММ.ГГГГ

.».

С учетом доводов апелляционной жалобы, а также ответом на запрос суда апелляционной инстанции от представителя правления ГСК «Дегунино» о том, что ГСК «Дегунино» подтверждает и свидетельствует о том, что

ФИО15

с 1997 года занимает гаражный бокс

№

, общей площадью 39,6 кв.м., расположенный по адресу:

<адрес>

А, стр.1, в том числе пользуется инфраструктурой на основании договора о совместном пользовании инфраструктурой ГСК «Дегунино» и оплачивает членские взносы, задолженности по оплате взносов не имеет, тогда как к участию в деле указанное лицо не привлечено, суд апелляционной инстанции определением от

ДД.ММ.ГГГГ

перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица привлечена

ФИО13

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 10 ноября 2025 года указанное решение Тимирязевского районного суда г. Москвы было отменено, по делу постановлено новое решение, которым отказано в удовлетворении исковых требований

ФИО1

ФИО1

подал кассационную жалобу на апелляционное определение, в которой просит указанное судебное постановление отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушение судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права.

Согласно ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, выслушав явившиеся стороны, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам ст. 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе законность судебного постановления, принятого судом апелляционной инстанции, кассационный суд не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Судом апелляционной инстанции при рассмотрении дела по правилам производстве в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, было установлено, что

ДД.ММ.ГГГГ

между Московским земельным комитетом и ГСК «Дегунино» заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого предметом договора является земельный участок, площадью 12 000 кв.м., имеющий адресные ориентиры:

<адрес>

, вл. 2а, предоставляемый в аренду для эксплуатации гаража-стоянки на 339 машино-мест.

ДД.ММ.ГГГГ

между ГСК «Дегунино» и ЗАО «Стинк-1» заключили договор об осуществлении совместного инвестиционного проекта по надстройке 3-го этажа существующего гаража-стоянки по адресу:

<адрес>

, на 60 боксов.

ФИО15

представлен инвестиционный контракт от

ДД.ММ.ГГГГ

заключенный с ЗАО «Строительно-инвестиционная компания «Стинк-1» (застройщик), по условиям которого ЗАО «Стинк-1» приняло на себя обязательства предоставить

ФИО15

взамен взятого у неё гаража боксы

№

и

№

, общей площадью 39,6 кв.м., объединив их одним гаражным

№

, убрать внутреннюю перегородку между этими гаражами, оставив двое въездных ворот и т.д. (л.д. 135).

В материалы дела стороной истца предоставлен инвестиционный контракт

№

на реализацию проекта гаражного строительства, предметом которого являлась надстройка 3-его этажа существующего 2-х этажного гаража - стоянки (ГСК «Дегунино») на 60 машиномест по адресу:

<адрес>

, строение 1 от

ДД.ММ.ГГГГ

гора подписанный между ЗАО «Строительноинвестиционная компания «Стинк-1» (застройщик) и

ФИО3

(инвестор).

ФИО3

взял на себя обязательство оплатить при заключении контракта 13 400 долларов США за один бокс.

Согласно квитанции к ПКО

№

ФИО3

заплатил 166 830 рублей за гаражный бокс 119 и 120.

Из выписки ЕГРЮЛ следует, что ЗАО «Строительно-инвестиционная компания «Стинк-1»

ДД.ММ.ГГГГ

прекратила деятельность путем реорганизации в форме слияния с ЗАО «Энергоэксперт».

По сообщению Мосгосстройнадзора Проектная и разрешительная документация по указанному адресу:

<адрес>

А в Мосгосстройнадзор не представлялась, разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не оформлялись.

По сведениям БТИ, согласно базе данных ГБУ МосгорБТИ по адресу:

<адрес>

, стр.1 учтено 3-х этажное здание, 1992 года постройки, общая площадь 7717,5 кв.м., назначение гараж. Надстройка 3-го этажа не учтена.

По сведениям, представленным Управлением Росреестра по Москве, право собственности на гараж-боксы

№

и 120 по адресу:

<адрес>

, стр. 1 ни за кем не зарегистрировано.

ФИО3

, умер

ДД.ММ.ГГГГ

.

Наследником умершего стала супруга

ФИО2

.

ФИО2

(мать истца) умерла

ДД.ММ.ГГГГ

.

Однако, в установленном законом порядке

ФИО2

свое право собственности на гараж-боксы

№

и 120 не оформила.

Единственным наследником по закону первой очереди, принявшим наследство в установленном законом порядке, к имуществу

ФИО2

является её сын

ФИО1

, что подтверждается сведениями из наследственного дела

№

к имуществу умершей

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО2

Сведения о других наследниках, в том числе возможных или отказавшихся от наследства, в наследственном деле отсутствуют.

Согласно ответу на запрос суда апелляционной инстанции от

ДД.ММ.ГГГГ

представителя правления ГСК «Дегунино», ГСК «Дегунино» подтверждает и свидетельствует о том, что

ФИО15

с 1997 года занимает гаражный бокс

№

, общей площадью 39,6 кв.м., расположенный по адресу:

<адрес>

в том числе пользуется инфраструктурой на основании договора о совместном пользовании инфраструктурой ГСК «Дегунино» и оплачивает членские взносы, задолженности по оплате взносов не имеет. С 1997 года по настоящее время никаких оплат членских взносов за гаражные боксы

№

, общей площадью 39,6 кв.м., расположенный по адресу:

<адрес>

А, стр.1, от

ФИО3

,

ФИО2

и

ФИО1

не поступало, данный гаражный бокс

ФИО3

,

ФИО2

и

ФИО1

не занимали, договор о совместном пользовании инфраструктурой с ГСК «Дегунино» не подписывали (л.д. 199).

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной инстанции, руководствуясь п. 2 ст. 218 ГК РФ, ст. 1112 и ст. 1153 ГК РФ, пунктом 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», исходил из того, что сведений о введении спорного объекта в эксплуатацию не представлено, сторона истца спорным гаражом не пользовалась, достоверных сведений о владении данным гаражом наследодателем истца также не представлено, при этом имеется притязание на данный объект недвижимости третьего лица

ФИО15

, которая фактически пользуется данным гаражом.

Доводы стороны истца о надлежащем исполнении его правопредшественником -

ФИО3

обязательств по инвестиционному контракту, отсутствием требований

ФИО15

о признании за ней право собственности на спорный объект, суд апелляционной инстанции отклонил с учетом наличия иного фактического пользователя спорным объектом недвижимости.

Оснований не согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций не имеется.

Доводы кассационной жалобы, фактически, являются позицией лица, подавшего жалобу, и не могут служить основанием для отмены или изменения состоявшегося судебного акта кассационным судом общей юрисдикции. Указанные доводы повторяют доводы истца, изложенные им в суде апелляционной инстанции, которым была дана правильная оценка в апелляционном определении, не согласиться с которой у суда кассационной инстанции нет оснований.

При этом судебная коллегия кассационного суда учитывает, что по смыслу части 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции, в силу его компетенции, при рассмотрении жалобы должен исходить из признанных установленными судом первой и второй инстанций фактических обстоятельств, проверяя лишь правильность применения и толкования норм материального и процессуального права судами первой и второй инстанций, тогда как правом переоценки доказательств он не наделен.

Разрешая спор, суд апелляционной инстанции правильно определил характер правоотношений сторон и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, а представленные лица, участвующими в деле, доказательства оценил по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушения либо неправильного применения норм процессуального права, в том числе предусмотренных частью 4 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дела не установлено.

Несоответствия выводов суда, содержащихся в обжалуемом постановлении, фактическим обстоятельствам дела, нарушения либо неправильного применения норм процессуального права при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

При этом ссылка представителя истца в судебном заседании суда кассационной инстанции на то обстоятельство, что в настоящее время в производстве суда первой инстанции находится иск

ФИО15

о признании за ней права собственности на спорный гараж и эти два иска – иск

ФИО15

и иск

ФИО1

следовало рассматривать вместе, в связи с чем апелляционное определение подлежит отмене, не свидетельствует о нарушении судом апелляционной инстанции норм процессуального права при рассмотрении настоящего дела, которое повлекло и могло повлечь за собой вынесение незаконного судебного акта.

Так, суд апелляционной рассматривал дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, однако при этом истец

ФИО1

предъявил свои требования к Департаменту городского имущества

<адрес>

и ГСК Дегунино. Зная из апелляционной жалобы

ФИО15

о том, что она также претендует на спорный гараж, то есть зная о наличии у истца спора относительно права собственности на спорный гараж не с ДГИ

<адрес>

и ГСК Дегунино, а с

ФИО15

, в ходе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, истец исковые требования не уточнил, исковые требования к

ФИО15

не предъявил. В то же время истец не лишен возможности предъявить встречный иск к

ФИО15

о признании за ним права собственности на спорный гараж в рассматриваемом судом первой инстанции иске

ФИО15

о признании за ней права собственности на спорный гараж.

С учётом изложенного кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 10 ноября 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО1

- без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи